



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. ירון יונגר
 2. רון זהוראי
 3. מאיר לביא
 4. ניסן רחמינוב
 5. דליה פרץ
 6. יצחק כהן
 7. יהודה גובאני
 8. יוחנן חגירה
 9. יהודה אלקיים
 10. חיים לנגפלד
 11. יחזקאל ולצר
 12. איזיק פרלה
- באמצעות ב"כ משה יצחק אוסדיטשר

נגד

הנתבע:

אברהם זאב פריד
ב"כ עו"ד שמואל גרוסמן

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה לסילוק יד ולהשבת המצב לקדמותו.

העובדות הדרושות בתמצית

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב בן זכאי 71 אלעד הרשום בפנקס הבתים המשותפים והידוע כחלקה 102 בגוש 5700 (להלן - "הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד עם שני אגפים כשבכל אגף חמש קומות ו-15 דירות, כך שבסה"כ יש בבית המשותף שלושים דירות. אגף 1 כולל את הדירות הידועות כתתי חלקות 1-15, ואילו אגף 2, כולל את הדירות הידועות כתתי חלקות 16-30. לבית המשותף תקנון מוסכם מתאריך 3.2.2008 (להלן - "התקנון המוסכם").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. הצדדים להליך, הם בעלים של 11 דירות באגף 2 בבית המשותף, אשר מוכרות כתתי חלקות 16-17 ו - 26-20 ו-29-30, בהתאם לפירוט הבא:

4. התובע 1, **ירון יונגר** הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 17 הנמצאת בקומת הקרקע; התובע 2, **רון זהוראי**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 16 הנמצאת בקומת הקרקע; התובע 3, **מאיר לביא**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 21 הנמצאת בקומה הראשונה; התובע 4, **ניסן רחמינוב**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 20 הנמצאת בקומה הראשונה; התובעים 5-6 **דליה פרץ ויצחק כהן** אינם מופיעים בנסח אולם נטען בכתב התביעה כי הם בעלי זכויות לדירה בבית המשותף; התובע 7, **יהודה גובני**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 25 הנמצאת בקומה השנייה; התובע 8, **יוחנן חגירה**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 24 הנמצאת בקומה השנייה; התובע 9, **יהודה אלקיים**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 23 הנמצאת בקומה השנייה; התובע 10, **חיים לנגפלד**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 22 הנמצאת בקומה השנייה; התובע 11, **יחזקאל ולצר**, הוא בעל דירה הידועה כתת חלקה 29 הנמצאת בקומה השלישית; התובע 12, **אייזיק פרלה**, הוא בעל הערת אזהרה על דירה הידועה כתת חלקה 26 הנמצאת בקומה השלישית. לשם הנוחות יכוננו כל התובעים (להלן - "**התובעים**").

5. הנתבע, מר אברהם זאב פריד (להלן - "**הנתבע**"), הוא הבעלים (יחד עם חנה פריד אשר אינה צד להליך) של דירה הידועה כתת חלקה 30, הממוקמת בקומה הרביעית בבית המשותף (להלן - "**דירת הנתבע**").

תמצית טענות התובעים בכתב התביעה

6. לטענת התובעים, הנתבע קיבל היתר בנייה מאת ועדת תכנון ובנייה של עיריית אלעד, כאשר על פי הבקשה להיתר (נספח 1 לכתב התביעה) נתבקשה תוספת שטח עיקרית של 58.57 מ"ר ותוספת שטחי שירות של 9.98 מ"ר. תוספת הבנייה המבוקשת היא בקומה רביעית (הקומה שבה נמצאת דירת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע) והיא כוללת הוספת חדר שינה, חצי חדר, חדר רחצה ומחסן, פרגולה מעץ והריסת שתי מרפסות בבנייה קלה וכן בקומת הגג התבקשו בניית חדר שינה, מחסן ומרפסות.

7. הנתבע עשה דין לעצמו ובנה בהיקפים נרחבים ביותר מעל ומעבר לקבוע בהיתר שניתן לו. מעבר לחריגה בהיקף הבנייה, הנתבע בנה גם על שטחים משותפים בניגוד לדין ובלי שקיבל הסכמה לכך, ובין השאר הרחיב את הבנייה בניגוד להיתר כאשר הוא מוסיף קומה שלמה.

8. לפיכך עתרו התובעים שיינתן צו עשה, המורה לנתבע להשיב את המצב לקדמותו, ולהרוס על חשבונו את שני המפלסים אשר בנה בניגוד לדין, ולחייב את הנתבע בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד.

תמצית טענות הנתבע בכתב ההגנה

9. לטענת הנתבע, הבניה נעשתה על שטחים המותרים לשימוש הנתבע, ואין קומות ומפלסים לא מאושרים.

10. בקומת הדירה סגר הנתבע, לטענתו, מרפסות השייכות לו ומוצמדות לדירת הנתבע בטאבו.

11. בקומת הגג יש אישורים לבניית קומה חלקית כך שעצם המפלס מאושר ושאר השטח הוצמד באישור התובעים לשימושו של הנתבע, לטענתו בהתאם להיתר הבנייה.

12. אשר לגג שנוצר מבניית הקומה התחתונה, גם הוא שייך לדירת הנתבע וממילא הנתבע מתכוון להגיש בקשה לשינוי תב"ע להגדלת שטח הבנייה המותרת.

מהלך הדיון בתמצית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. בתאריך 20.2.2022 התקיים דיון במעמד חלק מהתובעים, בא כוחם של התובעים, הנתבע ובא כוחו (להלן – "הדיון"). ראוי לציין כי כתב ההגנה הוגש על ידי הנתבע בעצמו ללא ייצוג. בדיון הציגו הצדדים את עמדותיהם באריכות, ובסופו של דבר הסכימו למינויו של מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין, המהנדס והשמאי מר אברהם חזי (להלן "המומחה") אשר ייתן חוות דעתו בשאלות הבאות:

א. האם העבודות שבוצעו על ידי הנתבע או מי מטעמו, בבית המשותף, בהרחבות שביצע הנתבע בשטח הגג או השטח מעל הגג בקומה הרביעית והחמישית, הן בהתאם להיתרי הבנייה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אלעד, לרבות לטיב החומרים והדרישות שנקבעו בהיתר, להיקף הבנייה ולמיקומה.

ב. ככל שיימצא על ידי המומחה כי העבודות המבוצעות ושבוצעו אינן בהתאם להיתרי הבנייה, המומחה יחווה דעתו לעניין האם מדובר בבניה שבוצעה על חשבון השטח המשותף או כזה שהיה אמור להישאר שטח משותף.

ג. ככל שיימצא על ידי המומחה כי העבודות האלה בוצעו בחריגה מהיתרי הבניה האם ניתן להכשיר את הבניה שביצע הנתבע בחריגה היתרי הבניה. ד. מהן העבודות הנדרשות לביצוע לצורך התאמת הבנוי להיתרי הבניה, לרבות הריסת בנוי קיים ככל שנדרש, לשם השבת המצב לקדמותו ככל שנדרש.

ה. מהם תשלומי האיזון שעל הנתבע לשלם לתובעים בגין הבניה שביצע.

ו. האם הייתה פגיעה בזכויות הבניה של מי מהתובעים כתוצאה מהבניה שביצע הנתבע.

14. כמו כן, הוחלט כי בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה באופן שווה, ובגמר הדיון בתיק ייקבע על מי מהצדדים לשאת בשכרו של המומחה ובאיזה שיעור.

מסקנות המומחה המוסכם בחוות דעתו

15. בתאריך 31.7.2022 הגיש המומחה את חוות הדעת (להלן – "חוות הדעת"), במסגרת חוות הדעת קבע המומחה את הממצאים הבאים:



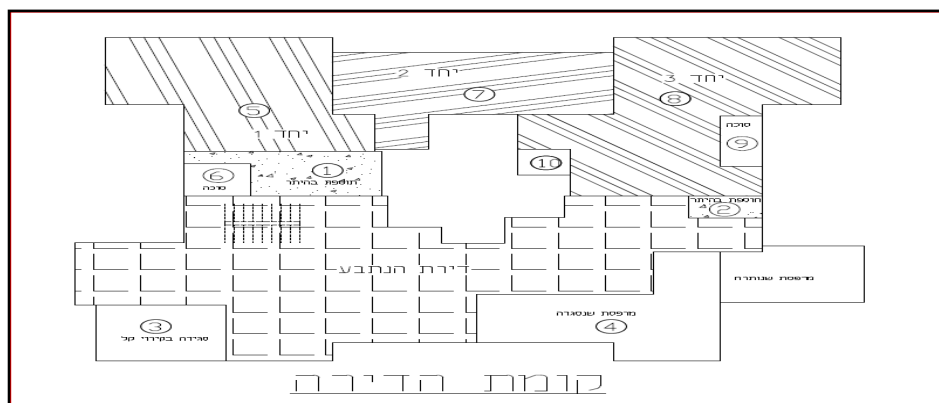
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדירת הנתבע צמודה מרפסת גג בשטח 50.60 מ"ר וגג בשטח 165.30 מ"ר. קומת הגג במלואה היא רכוש משותף ואין כל הצמדה למי מהדיירים בקומת הגג בתשריט הבית המשותף. המומחה ציטט את סעיף ז לתקנון המוסכם על פיו במקרה של בנייה על ידי בעל יחידה על החלק הצמוד לדירתו, הבנייה הנוספת לרבות גגות וקירות חיצוניים יהיו צמודים במלואם לאותה יחידה. ניתנת הסכמה מראש של כל הדיירים לבנייה והצמדה כאמור של כל בעל דירה על החלקים הצמודים לדירתו. בסעיפים 10 ו-11 לחוות דעתו תיאר במפורט את עבודות הבנייה שבוצעו על ידי הנתבע בקומה רביעית (קומת דירת הנתבע) ובקומת הגג העליונה, באופן הבא:

"תאור הבניה שבוצעה בקומת הדירה



השטח המסומן בספרה 1 הינו תוספת בשטח של 16.60 מ"ר, לה ניתן היתר בניה, היתר בניה זה ניתן גם לשטח המסומן 6 אולם שטח זה לא קורה והוא משמש כסוכה ליח"ד 1.

השטח המסומן בספרה 2 הינו תוספת בשטח של 3.27 מ"ר, לה ניתן היתר בניה.



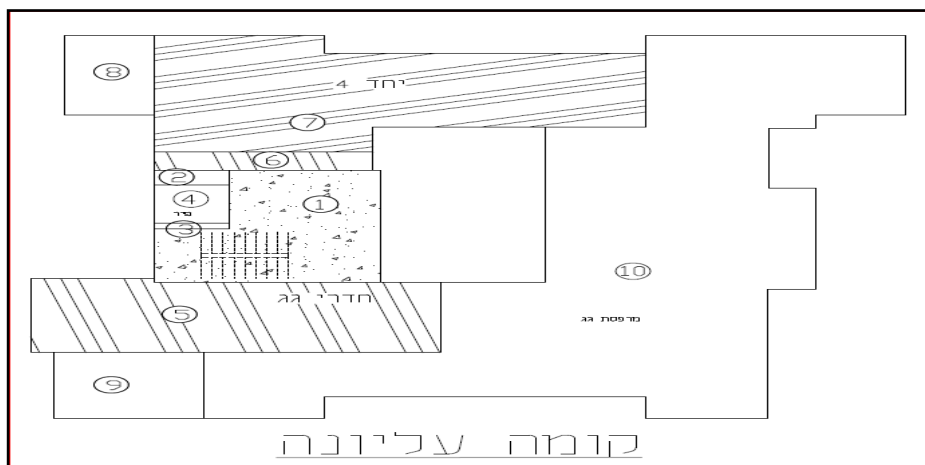
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השטח המסומן בספרה 3 בניה בהיתר, לה ניתן אישור לבצע קירוי קל בשטח של 13.86 מ"ר, שבפועל נסגרה בתקרת בטון, ותקרתה משמשת כמרפסת גג. כל שאר תוספות הבניה שיתוארו לקמן ושבוצעו בקומת הדירה, בוצעו ללא היתר. השטח המסומן בספרה 4, הינו סגירת מרפסת מוצמדת לדירת הנתבע ומסומנת צ"ג בתשריט הבית המשותף, בשטח של 31.64 מ"ר. השטח המסומן בספרה 5, הינו יח"ד נפרדת מדירת הנתבע, שבוצעה בשטח של חלק ממרפסת מוצמדת לדירת הנתבע ומסומנת צ"ד בתשריט הבית המשותף, בשטח של 45.34 מ"ר. השטח המסומן בספרה 6, הינו סוכה המשמשת את יח"ד 1, לה ניתן היתר כשטח עיקרי. השטח המסומן בספרה 7, הינו יח"ד 2, נפרדת מדירת הנתבע, שבוצעה בשטח של חלק ממרפסת מוצמדת לדירת הנתבע ומסומנת צ"ד בתשריט הבית המשותף, בשטח של 36.80 מ"ר. השטח המסומן בספרה 9, הינו סוכה המשמשת את יח"ד 3 שבוצעה בשטח של חלק ממרפסת מוצמדת לדירת הנתבע ומסומנת צ"ד בתשריט הבית המשותף, בשטח של 3.95 מ"ר. השטח המסומן בספרה 10, הינו חלק של יח"ד 3 בשטח של 2.62 מ"ר, אולם חלק זה נבנה על הרכוש המשותף, שאינו מוצמד לדירת הנתבע.

תאור
הבניה



שבוצעה בקומה העליונה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השטח המסומן בספרה 1, הינו חדרי גג של דירת הנתבע, להם ניתן היתר בניה, בשטח של 30.01 מ"ר.

השטחים המסומנים בספרות 2,3 ו-4 הינם מרפסת בגג בהיתר. השטח המסומן 2 לא נבנה כלל ונותר פיר לסוכה של יח"ד 1 בקומת הדירה השטחים המסומנים 2 ו-3 נבנו והינם בשטח של 2.21 מ"ר.

השטח המסומן בספרה 5, הינו חלק נוסף של הגדלת חדרי הגג בשטח של 41.24 מ"ר. חלק זה נבנה על הרכוש המשותף, שאינו מוצמד לדירת הנתבע. השטח המסומן בספרה 6, הינו חלק נוסף של הגדלת חדרי הגג בשטח של 5.60 מ"ר.

השטח המסומן בספרה 7, הינו יח"ד 4 בשטח של 62.94 מ"ר. השטח המסומן בספרה 8, הינו מרפסת פתוחה המשמשת את יח"ד 4 בשטח של 10.09 מ"ר.

השטח המסומן בספרה 9 הינו תקרת תוספת הבניה בקומת הדירה, שסומנה 3, באופן שבו נוצרה מרפסת במקום קירוי קל, בשטח של 13.78 מ"ר. השטח המסומן בספרה 10 הינו מרפסת שנבנתה מעל כלל הבניה שבוצעה בקומת דירת הנתבע ושטחה הכולל הינו 162.82 מ"ר.

16. על בסיס המפורט לעיל, ענה המומחה על השאלות שעליהן התבקש לענות בהחלטה שניתנה בדיון כדלקמן:

האם העבודות שבוצעו הן בהתאם להיתרי הבניה?

כאמור לעיל, העבודות שבוצעו אינן בהתאם להיתר הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התייחסות לטיב החומרים?

טיב החומרים והעבודות הינו סביר ומתאים לנדרש בהיתר הבניה.

האם ניתן להכשיר את הבניה?

נכון להיום, במצב תכניות המתאר הקיימות באלעד, לא ניתן להכשיר את חריגות הבניה שבוצעו על ידי הנתבע או מי מטעמו. עם זאת, בעתיד, ככל הנראה יהיה ניתן להכשיר חלק מהבניה שביצע הנתבע בחריגה מהיתרי הבניה.

הכשרה זו דורשת הכנת תכנית מתאר מקומית, ותלויה בשיקול דעת של הוועדה המקומית, לאחר פרסום התכנית וקבלת התנגדויות, וככל הנראה גם בשיקול דעת של הוועדה המחוזית.

להערכתי, מאחר שמדובר בתוספת קומה נרחבת, תאושר בסופו של יום תוספת בניה של יח"ד אחת ולא יותר מ - 50% משטח הבניה ללא היתר שבוצעה בפועל.

מהן העבודות הנדרשות לביצוע לצורך התאמת הבנוי להיתרי הבניה?

התאמת הבנוי להיתרי הבניה הינו באמצעות הריסה של כל התוספות שבוצעו ללא היתר.

לשם ביצוע ההריסה, נדרש להכין תכנית הריסה על ידי מהנדס מוסמך, שיבדוק את הקונסטרוקציה של המבנה, מיקום הקורות הראשיות והעמודים הראשיים במבנה, אילו חיזוקים נדרשים, וכיצד יש לבצע את ההריסה בפועל. את ההריסה יש לבצע בהתאם לשלבי התכנון, ובפיקוח הנדסי צמוד."

17. אציין כי ניתנה לצדדים אפשרות להפנות למומחה שאלות הבהרה אך הם בחרו שלא לנצל אפשרות זו, והמסקנה המתבקשת היא כי הם מקבלים את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ממצאי המומחה ומסקנותיו.

18. בתאריך 6.2.2023 התקיים דיון נוסף בנוכחות הצדדים, ובסופו של דבר, הוחלט כי הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

19. התובעים חוזרים על עיקר טענותיהם כלפי הבנייה האסורה ע"פ טענתם כפי שהובאו בכתב התביעה.

20. בין היתר ישנה הפניה לעמוד 6 סעיף 8.5, לחוות הדעת של המומחה, שבה נקבע כי בהתאם לתשריט, קומת הגג במלואה שייכת לרכוש משותף ואין כל הצמדה של שטח זה, למי מבעלי הדירות בבית המשותף.

21. לאור האמור והמפורט בחוות הדעת, מבוקש להורות לנתבע להרוס על חשבוננו את שני המפלסים אשר בנה בניגוד לדין.

22. התובעים מדגישים כי הם אינם מעוניינים בתשלומי איזון, ואף לא התבקש סעד כזה.

23. כמו כן, יש לחייב את הנתבע בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בהתאם לאסמכתאות שצורפו לסיכומיהם.

תמצית טענות הנתבע בסיכומיו

24. הנתבע טוען לחוסר סמכות עניינית של המפקח לפי סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין") וכי כל השטחים הקניינים, למעט השטח שקיבל היתר בניה למרפסת, אינם בסמכות המפקח, שכן מדובר בשטח קנייני שבבעלות הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. סעיף ז לתקנון המוסכם של הבית המשותף קובע באופן מפורש כי "במקרה של בנייה כלשהי ע"י בעלי היחידות שהוצמדו להם חלקים בבית, תהיה הבנייה הנוספת על ההצמדות, לרבות גגות וקירות חיצוניים, צמודים במלואם לאותה יחידה, ובעלי יתר היחידות באותו מבנה בבית נותנים בזאת במפורש מראש את הסכמתם לבניה".

26. כך שלא זו בלבד שזכויותיו של הנתבע הן קנייניות, אלא שקיימת בידו זכות גם בהתאם להתחייבות בלתי חוזרת של בעלי הדירות מכוחה הוא היה יכול לבנות את הבנייה שבמחלוקת. מכוח הוראת התקנון המוסכם - הגג החדש שנוצר מהבנייה שייך לנתבע - הוא בעל הזכויות המוצמדות. הוראה דומה נכתבה גם בהסכם המכר הפרטני.

27. לפי חוות הדעת, מרבית השטחים נושא כתב התביעה, הם שטחים שבבעלות הנתבע, ואינם רכוש משותף, וכך אין לתובעים כל חלק בהם.

28. אשר לבנייה המזערית שברכוש המשותף, הנתבע קיבל הסכמות של בעלי הדירות, וקיבל היתר בנייה כדין על כל השטח והדבר עולה מעמוד 17 לחוות הדעת המתבססת על היתר הבנייה. עם זאת, על פי ההיתר המקורי, שטח של 41.24 מ"ר, שהיה אמור לשמש מרפסת פתוחה, קורה (סעיף 11.3 לחוות הדעת). רק לחלק זה למעשה, יש למפקח סמכות עניינית לדון.

29. עיקר תביעתם של התובעים מתייחסת כאמור לשטח שהוא בבעלות קניינית של הנתבע, שהוא בעל דירה יחידה בקומה שלו, ומשכך בהתאם להוראות התקנון המוסכם, כל בנייה בצמוד לדירתו, משוייכת אליו קניינית.

30. לפיכך, לגרסת הנתבע, יש לדחות את התביעה בהעדר סמכות עניינית. כמו כן נכתב בסיכומים כי לחילופין אם לא תתקבל טענתו להיעדר סמכות עניינית, מתבקש כבוד המפקח לעכב את ביצוע ההריסה בשנתיים לפחות, כאשר בפרק זמן זה יסדיר הנתבע את מתן ההיתר על שטח הבניה (בקשה להיתרים ושינוי תב"ע) כך שהחריגה תוכשר.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענת חוסר הסמכות נדחית שעה שלמפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בהליך

31. בצדק ציינו התובעים כי טענה זו לא הועלתה על ידי הנתבע בכתב הגנתו. אלא שטענת חוסר סמכות עניינית נבדלת מטענות מקדמיות אחרות, בכך שאפשר להעלותה גם בשלבים מאוחרים יותר של הליך. ער אני לכך שבמהלך השנים צומצמה האפשרות להעלות טענת היעדר סמכות עניינית בשלבים מתקדמים של ההליך, וזאת הן מטעמים של יעילות וחסכון במשאבים, והן משיקולים של תום לב דיוני ומניעת שימוש לרעה בהליכים משפטיים [רע"א 2299/23 אליעזר זילברברג נ' ליאורה פרו, בפסקה 27 לפסק דינה של כב' השופטת ג' כנפי-שטייניץ (נבו 15.08.2023)]. אך בענייננו, החלטתי לדון בטענתו המקדמית של הנתבע.

32. סמכויות המפקח על רישום מקרקעין קבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין המורה כך:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב, 21ד ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר. " (ההדגשות אינן במקור, מ"פ)

33. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורה מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
(2) נציגות הבית המשותף."

34. קיימים אם כן שני תנאים **מצטברים** בהתקיימם, בסמכות המפקח לדון בהליך. **התנאי הראשון** – תנאי "מהות הסכסוך" במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. **התנאי השני** – תנאי "זהות הצדדים" במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם [ראו גם: רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ**, בפסקה 20 (נבו 17.3.2016)].

35. בהתייחס לתנאי **מהות הסכסוך**, הוקנתה למפקח סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

36. אשר לתנאי **זהות הצדדים**, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

37. **ובמיושם לענייננו** – טענת הנתבע בקשר לסמכות העניינית, היא משום דבר והיפוכו, שעה שעיקר הגנתו נסמכת כאמור על התקנון המוסכם, אולם באותה נשימה טוען הוא לחוסר סמכות עניינית לברר את התביעה.

38. טענה הנתבע מזכירה את הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט רובינשטיין בעניין ע"א 8301/04 **פקיד השומה למפעלים גדולים נ' פי גלילות** (נבו 28.10.2007) **"והריהי איפוא כאותו אדם הבא לשכור דירה ברחוב הירקון בתל-אביב ושואל את המשכיר, היש בדירה משב רוח בקיץ מהים? המשכיר אומר, בודאי, הנה הבית והנה הים, ואז שואל השוכר, היש טחב בחורף מהים? והמשכיר משיב: חלילה, איפה הבית ואיפה הים? כך, אוחזת**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**המערערת בחבל בשני קצותיו כאמור, וטוענת דבר והיפוכו במקומות
שונים... אם נרצה, לפנינו השתק שיפוטי ככל משפטו וחוקתו".**

39. סעיף 72(א) לחוק המקרקעין קובע באופן מפורש כי סמכות המפקח לדון בכל הקשור ל"זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון". ממילא ככל שיש לנתבע טענות בדבר זכויות מכוח התקנון המוסכם, הרי שטענות אלו הן בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

40. אוסיף כי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, קובע סמכות מקבילה למפקח על רישום מקרקעין, לדון בנושא סילוק יד. בניגוד לטענת הנתבע ולפיה לא ניתן לדון בסילוק יד בנוגע לדירה, אלא רק בסילוק יד שעניינו רכוש משותף, הסעיף קובע באופן מפורש אחרת: **"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף"**. כך שהסעיף לא הגביל את הדיון רק לגבי הסגת גבול ברכוש המשותף, אלא קבע באופן מפורש כי המפקח על רישום מקרקעין ידון גם בסכסוך שעניינו הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת. כך שגם מטעם זה, דין טענתו המקדמית של הנתבע להידחות.

41. אציין כי שאלת סילוק היד שבמחלוקת, דורשת דיון גם במחלוקת הקניינית הקשורה לבעלות הצדדים. אולם בכל הקשור לבעלות והנובע ממנה, אדון אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי בסילוק יד, אדרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם הקנייניות בשטח שבמחלוקת [ראו והשווה ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)]. ויודגש, הכרעתי כאן אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשווה המפקח על המקרקעין פתח תקוה 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

הנתבע לא עומד בתנאי התיכנוני שהוא תנאי מצטבר לשם ביצוע עבודות הרחבה של דירה בבית המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 588/21 **ממן שלמה נ' מאיר יצחק** (נבו 29.7.2024) (להלן - "**עניין ממן**"), כדי שבעל דירה, יוכל להרחיב את דירתו, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: **התנאי הראשון**, התנאי התכנוני, ואילו **התנאי השני**, הוא התנאי הקנייני.

43. אשר לתנאי התכנוני - סעיף 71א לחוק המקרקעין מגדיר את המושג "הרחבה" כך – "**הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף**".

44. כך שהתנאי התכנוני דורש למצער היתכנות לקבלת היתר בניה מהגוף המוסמך. יצוין כי אי הגשת התנגדות למוסדות התכנון אינה מהווה הסכמה במישור הקנייני [ע"מ 795/19 **קנרוב נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה, מחוז תל אביב** (נבו 15.7.2020)].

45. משמדובר בשני תנאים מצטברים, די באי-קיום אחד מהתנאים, כדי לשלול מבעל דירה את האפשרות להרחיב את דירתו. [על היחס שבין ההליך הקנייני להליך התכנוני ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 (עו"ד **נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא**, בפסקאות 40-42) (נבו 14.03.2022)].

46. לנוכח טענות הצדדים, מונה כאמור בהסכמת הצדדים מומחה מוסכם, אשר החווה דעתו בעניין טענות הצדדים. בחוות דעתו עמד המומחה על כך שחלק נרחב מהבנייה שביצע הנתבע, בוצעה בניגוד להיתר בנייה כדין.

47. כידוע, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים [ראו: ע"א 3056/99 **שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא**, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002)]; ע"א 293/88 **חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי** (נבו 31.12.1988)], לאחר שעברתי בעיון על חוות הדעת, ובשים לב לכך שהצדדים לא ביקשו לסתור את ממצאי המומחה, החלטתי לאמץ את ממצאיו של המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. כאמור, עיון בחוות הדעת מעלה כי הנתבע ביצע בנייה בניגוד להיתר, כאשר המומחה אף קבע כי: **"נכון להיום, במצב תכניות המתאר הקיימות באלעד, לא ניתן להכשיר את חריגות הבניה שבוצעו על ידי הנתבע או מי מטעמו"**. כך שבהתאם לחוות הדעת שאותה אימצתי, אין היתכנות תכנונית לקבלת היתר בנייה, לפחות לא בטווח הנראה לעין. משכך, אין הנתבע עומד בתנאי התכנוני, שהוא תנאי מקדמי לשם הרחבת דירה כפי שהוסבר בהרחבה לעיל.

הנתבע לא עומד גם בתנאי הקנייני שעה שהתקנון המוסכם לא מאפשר פיצול דירה ולא מאפשר בנייה שאינה בהתאם להיתר

49. מבחינת למעלה מהצורך, שעה שקיימים שני תנאים מצטברים ושעה שכפי שהובא לעיל, אין הנתבע עומד בתנאי המצטבר הראשון, שהוא התנאי התכנוני, אני סבור שהנתבע לא עומד גם בתנאי הקנייני ואסביר.

50. סעיף 71ד(ב) לחוק המקרקעין, הממוקם בסימן ג1: שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה, קובע כך **"אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר הרחבת דירה או זכויות בניה"**.

51. ואכן, לבית המשותף תקנון מוסכם, אשר קובע הוראת מיוחדת בקשר עם הבנייה בבית המשותף. מפאת חשיבותו, אביא את הוראות סעיף ז' לתקנון המוסכם במלואן: **"במקרה של בנייה כלשהי על ידי בעלי היחידות שהוצמדו להן חלקים בבית, תהיה הבניה הנוספת על ההצמדות, לרבות גגות וקירות חיצוניים, צמודים במלואם לאותה יחידה, ובעלי יתר היחידות באותו מבנה בבית נותנים בזאת במפורש מראש את הסכמתם לבניה ו/או הצמדתם ליחידה ויראו הסכמה זו כמחייבת את בעלי היחידות באותו מבנה בבית לצורך הוצאת היתר הבניה ו/או לצורך תיקון צו רישום הבית המשותף ו/או בכל מקרה בן תידרש הסכמה כאמור מהם"**.

52. על פרשנות תקנון מוסכם, עמדתי לא פעם [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 355/21 הלר רפאל אריה בן אליעזר 17, פתח תקוה נ' רוט אלימלך אריה בן אליעזר 17, פתח תקוה, בפסקה 27 (נבו 27.3.2022)]. תקנון מוסכם, שלא כמו דברי חקיקה, הוא חוזה ומשנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאחר מכן, ויש לו מעמד קנייני [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013); (עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר (נבו 08.11.2015)].

53. ובמיושם לענייננו - סעיף ז' לתקנון המוסכם אכן קובע הוראה מיוחדת בקשר עם בניה נוספת על ההצמדות, אלא שסעיף ז' לתקנון המוסכם, עניינו "(ב) **בניה הנוספת על ההצמדות**", ולא בכל בניה נוספת כפי שמנסה הנתבע לטעון. אין לקבל את טענת הנתבע, ולפיה כל זכויות הבנייה עד רוס הרקיע, שייכות לנתבע (עמ' 2 ש' 10-43 מתאריך 20.2.22). שכן אף לפי לשון התקנון המוסכם, עסקינן בבנייה נוספת שהיא על ההצמדה, ולא בבנייה שהיא מעבר להצמדה. כך שלשון התקנון אומנם מאפשרת מבחינה קניינית לכל בעל דירה לבנות על ההצמדה, אך היא אינה מאפשרת לו לבנות עד אין סוף מעבר לכך.

54. עיון בצו רישום הבית המשותף ובתקנון המוסכם מעלה כי לדירת הנתבע הוצמדו ההצמדות הבאות: הצמדה המסומנת פ"ט, בשטח 2.70 מ"ר; הצמדה המסומנת צ', מחסן בשטח 4.80 מ"ר; הצמדה המסומנת צ"א, חניה בשטח 9.80 מ"ר; הצמדה המסומנת צ"ב, חניה בשטח 9.80 מ"ר; הצמדה המסומנת צ"ג, מרפסת גג בשטח 50.60 מ"ר; הצמדה המסומנת צ"ד, גג בשטח 165.30 מ"ר.

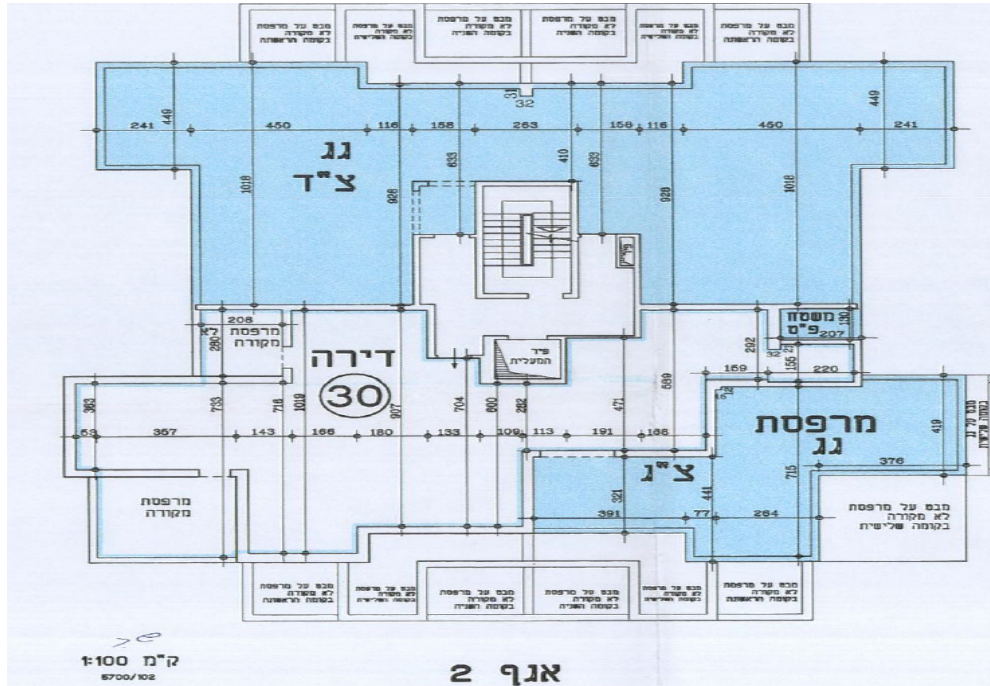
וכך קיבלה דירת הנתבע, הממוקמת כאמור בקומה הרביעית (תת חלקה 30), ביטוי בתשריט הבית המשותף:



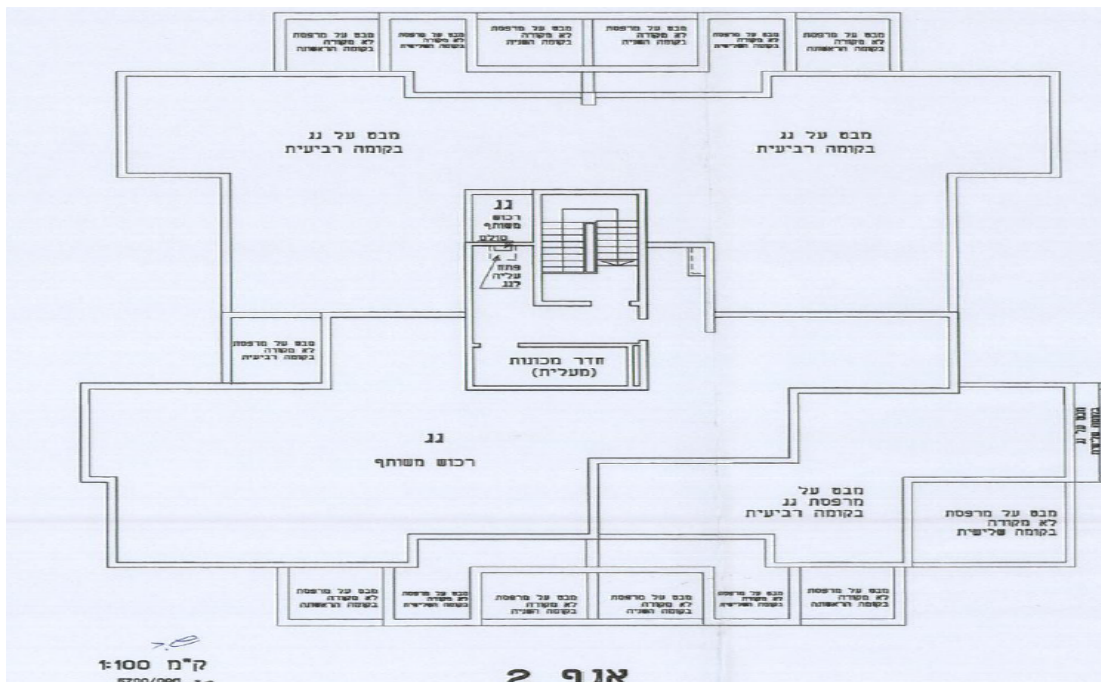
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



55. אלא, שאין מחלוקת שקומת הגג, היא רכוש משותף, והיא לא הוצמדה למי מבעלי הדירות בבית המשותף. וכך קיבל גג הבית המשותף ביטוי בתשריט:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

56. למעשה, לו תתקבל טענת הנתבע לפיה הוא יכול לבנות לא רק על ההצמדה, אלא לבנות קומה נוספת כפי שבנה בפועל, הרי שקומת הגג תאבד מאופייה כרכוש משותף, ואת זאת אין לאפשר.

57. אני מקבל את טענת הנתבע ולפיה בהתאם לסעיף ז' לתקנון המוסכם, אף הגגות שנוצרו בשל הבנייה, שייכים קניינית לנתבע, ומשכך התאפשרה קניינית הבנייה כפי שביצע בקומה החמישית. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 712/22 עו"ד וכמן זאב נ' אסרף רפאל (נבו 28.5.2024), כידוע, לצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה פוזיטיבית ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [סעיפים 55(ג) ו- 62א] סיפא לחוק המקרקעין; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד (3) 389, 394 (2000).

58. סיווג האם רכוש כלשהו הוא חלק מהרכוש המשותף או חלק מדירה טעון בחינה דו שלבית - בשלב הראשון יש לבחון האם הוא מהווה רכוש משותף או דירות ורק ככל שאומנם יקבע כי הוא רכוש משותף, יש לבחון, בשלב השני, האם נגרע או הוצא כדין מגדרו של הרכוש המשותף והוצמד לדירה [ע"א 7260/12 עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "זוב נכסים בע"מ" (נבו 20.11.2016) (להלן - "פסק דין עמליה פרנק"); עש"א (מחוזי ת"א) 46262-05-21 דניאל וולפמן נ' שלמה חיים רוזנר, בפסקה 10 (נבו 01.12.2021)].

59. אשר לשלב הראשון, המבחן הרלוונטי להכרעה אם שטח נחשב לרכוש משותף הוא "מבחן הייעוד", במסגרתו יש לבחון אם השטח האמור נועד על פי מהותו לשמש את כלל בעלי הדירות או מרביתם; והאם ניתנה לכלל בעלי הדירות או למרביתם זכות, או למצער רשות, להשתמש בשטח זה [ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא (3) 144, 150-151 (1987); ע"א 686/02 עמותת בעלי ודיירי קריית וולפסון בירושלים נ' קריית וולפסון בירושלים חברה לניהול ושירותים בע"מ, פ"ד נט (1) 943, 955 (2004); ע"א 1939/14 נציגות הבית המשותף שברחוב מאיר יערי 17 תל אביב נ' בוכריץ, פסקה 31 (נבו 23.10.2017)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

60. בשלב השני יש לבחון האם נכסים אלה נגרעו ממנו כדין בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 [ע"א 5791/19 עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12, בפסקה 22 (נבו 25.01.2022) (להלן - "פסק דין עדי נכסים")].

61. מושכלות יסוד הן שלא ניתן להוציא חלקים מהרכוש המשותף אלא לצורך הצמדתם לדירות [סעיף 62 לחוק המקרקעין; סעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973; ע"א 213/80 שמענוף נ' ברוכים לז(3), 808, בעמ' 813; ע"א 750/88 אברהם רובינשטיין ושות', חברה קבלנית בע"מ נ' אברהם וקמילה אגמי ואח' - דיירי הבית המשותף ברח' קדושי קהיר 36-38 בחולון, מד(4) 861(1990); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 113(2001)].

62. הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 374/08 קטן (איטן) נ' הורנשטיין (מינץ)], פסקה א' לחוות דעתו של השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין (נבו 25.12.2012); פסק דין עדי נכסים, בפסקה 16].

63. בפסק הדין בעניין ע"א 136/63 ולטר יוסף ועליזה לווינהיים נ' יוחנן שוורצמן ו-5 אח', יז 1722 (1963) קבע כב' השופט ברנזון כך: "חושבני, כי איש לא יוכל לחלוק על הדעה, כי ההצמדה בלבד של גג לאחת הדירות אינה נותנת את הזכות לבעל הדירה לבנות על הגג כעולה על רוחו, בלי הסכמת בעלי הדירות האחרות בבית. הצמדת הגג אינה עושה אלא זאת שהוא חדל להיות רכוש משותף והופך להיות חלק מהדירה, אך עשיית שינויים ותיקונים על ידי בעל דירה בכל חלק של דירתו אינה אפשרית אלא בהתאם להוראות החוק".

64. בפסק הדין בעניין ע"א 239/79 ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם, לד(2) 807 (1980), אשר עסק בין היתר בשאלה האם גג של מבנה חדש שנוצר בשל הרחבה, ייחשב גם הוא כשטח הצמוד לדירה, נקבע על ידי כב' השופט שמגר כך: "אין אפשרות ליישם את האמור בסעיף 11 לקושיה שבפנינו. סעיף 53 לחוק קובע, מפורשות כי כל הוראה בחוק הנ"ל וכל דין החל על מקרקעין יחולו גם על דירות בבית משותף, אך זאת בשינויים הנובעים מן העניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ממילא גם ההוראות של סעיף 11 שצוטט לעיל יכולות להיות מיושמות לדירות בבית משותף רק בשינויים הנובעים מן העניין. כך ברור, למשל, שההוראה בעניין התפשטותה של הבעלות בכל העומק שמתחת לקרקע (קרי, לפי הטענה, גם מתחת לדירה) אינה ישימה כלל, שהרי בעלות בדירה בקומה ב', למשל, אינה מקנה מיניה וביה גם בעלות בכל מה שמתחתיה - ודירה אחרת בכלל זה - בכל העומק. בדומה לכך, אין בעלות בחלל הרום יכולה להיות מותאמת לדירה בקומה א' אשר מעליה יש דירה בקומה ב'. אולם עיקרו של דבר, יש לבחון את נושא הבעלות בדירה על-פי מהות יחסי הגומלין עם יתר בעלי הדירות בבית המשותף. זה אחרון בנוי על חלוקה מוחשית של הרכוש לדירות, אך כולל בכל מקרה בהכרח גם רכוש משותף, שקיומו נובע בדרך הטבע מבנייתו של הבית המשותף (למשל, בכל מקרה - המסד). כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה ואין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדווקנות ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללל בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט, מאידך גיסא. הווה אומר, המבקש ליטול חלק מן הרכוש המשותף, זקוק כאמור להסכמת כל בעלי הדירות ולא יראוהו כזכאי לבעלות בחלק מן הרכוש המשותף, אלא אם נאמרו הדברים מפורשות וברורות (ע"א 310/64, אחים גולדשטיין בע"מ ואח' נ' ז' אק יעקב ואח', פ"ד י"ט (2) 72, 77; ע"א 136/63, לווינהיים נ' שורצמן ואח', פ"ד י"ז (3) 1722). אין לשלול בעלותם של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף רק על ידי פרשנות בדרך ההיקש או על ידי הנחה בדבר קיום הסכמה מכללל כביכול, העולה כאילו מן ההסכמה להעברת חלק אחר מן הרכוש המשותף."

65. ובמיושם לענייננו, אין מחלוקת כי כעולה מהתשריט, קומת הגג היא רכוש משותף. מנגד אין גם מחלוקת שסעיף ז' לתקנון המוסכם אומנם קובע כי במקרה של בנייה נוספת על שטח ההצמדה יראו את ה"גגות וקירות חיצוניים, צמודים במלואם לאותה יחידה". אלא שקביעה זו בתקנון המוסכם, אין בה כדי להחריג מהרכוש המשותף את קומת הגג, ואת השטח שנוצר בשל הבנייה.

66. אני סבור שהחרגה זו שמנסה הנתבע לבצע, לא עומדת במבחנים שהובאו לעיל, הן מבחינת הייעוד של שטח הגג, שמיועד לכל בעלי הדירות בבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף, והן מבחינת כך שהתקנון המוסכם, לא קבע החרגה מפורשת של השטח שמעל ההרחבה כך שיכלול גם אפשרות לבנות מעל ההרחבה. לו עורכי התקנון המוסכם, היו מעוניינים שגם השטח שמעל ההרחבה, יהיה משוייך קניינית לדירת הנתבע, היה עליהם לקבוע זאת במפורש כך שייכתב למשל באופן מפורש כי ככל שתהיה הרחבה על הצמדת הגג או על מרפסת הגג, מלוא השטח שמעל ההרחבה יהיה צמוד לתת חלקה 30 והוא יוכל לבנות בשטח זה, ומשלא נקבע הדבר באופן מפורש בתקנון המוסכם, שטח זה, הוא רכוש משותף לכל דבר ועניין.

67. לכך יש להוסיף כי הנתבע אף פיצל את דירתו ולמעשה בנה כמה יחידות דיור (ראו למשל סעיפים 10.6-10.9 לחוות הדעת), כידוע, פיצול דירה ותוספת של יחידות דיור, אינה בגדר הרחבה ומשכך, פרט לתנאי התכנוני, היא מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות [רע"א 2292/23 חנה שטיינברג-ניסן נ' צבי יוגב, בפסקה 11 (נבו 03.04.2023); עש"א (מחוזי י-ם) 24519-09-23 אבנר כהן נ' מרגלית בן חיים, בפסקה 9 (נבו 02.11.2023)].

68. ומעל הכול- נקודת המוצא בסעיף ז' לתקנון המוסכם היא שתוספת הבנייה תהיה בהתאם להיתר. סעיף ז' לתקנון המוסכם אף נוקט במילים " לצורך הוצאת היתר הבנייה". לכן, כאשר הנתבע בנה בניגוד להיתר הבנייה, הרי שהוא ביצע בנייה אף בניגוד לתקנון המוסכם, וכך אין עמידה של הנתבע אף בתנאי הקנייני.

יש להורות על סילוק ידו של הנתבע מכל השטחים שנבנו בניגוד להיתר

69. כפי שכתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 649/21 נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקווה נ' רז יוסף משה (נבו 26.10.2022)], פסק הדין המנחה בנושא סילוק יד, הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה (1) 199 (1999) (להלן-"פסק דין רוקר"), במסגרתו נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים שיש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. בפסק דין רוקר נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים. השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי - הדין.

71. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על - ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על - ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על - ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על - ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול - דעתו של בית - המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 242-241).

72. **ובמיושם לענייננו:** אשר לשיקול הראשון - אין חולק כי במקרה שלפני שבו הנתבע חורג בצורה קיצונית מההיתר שניתן לו ובונה עשרות רבות של מטרים על הרכוש המשותף בלי שניתנה הסכמה כנדרש, הרי שמדובר בפגיעה מהותית בשאר בעלי הזכויות בבית המשותף, ובתוך זה בזכותם הקניינית של התובעים, ויש בכך כדי לפגוע, או לשנות את ערך שאר הדירות בבית המשותף, ובכלל זה ערך דירות התובעים.

73. אשר לשיקול השני - עוצמת הפגיעה בזכות – בענייננו מדובר בבנייה מסיבית ביותר ובהוספת של קומה שלמה ללא היתר. משכך, עוצמת הפגיעה במקרה זה גבוהה מאוד.

74. אשר לשיקול השלישי שעניינו עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות (שהוא כאמור שיקול משני בחשיבותו לשני הראשונים) – הנתבע אומנם לא העלה טענה בדבר הנזק הבלתי הפיך ואף לא נקב בערך כספי של הנזק אשר עלול להיגרם לו מביצוע ההריסה. אך אין מחלוקת שבשל ההריסה, ייגרם לנתבע נזק כספי. עם זאת, אי אפשר להתעלם כי הנתבע בנה עשרות רבות של מטרים בניגוד להיתר הבניה. כך שקבלת התביעה משמעותה הריסת בנייה ללא היתר כדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

75. אשר לשיקול הרביעי - התנהגותם של הצדדים - בהתאם לגישה בפסיקה פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. מהראיות שהובאו לפניי, לרבות חוות דעתו של המומחה המוסכם שלא נסתרה, עולה כי התביעה מוצדקת. איני מתעלם מכך שבסיכומי הציע הנתבע כי לחילופין, תינתן לו שהות של שנתיים לקבלת היתר כאשר בתקופת זמן זו יפעל להסדיר מתן היתר על שטח הבניה, ולהכשיר את החריגות. אך לא הוצגה כל אפשרות, להיתכנות לקבלת היתר בפרק זמן זה, וממילא אין בכוחן של ועדות התכנון לאשר בנייה על הרכוש המשותף בלי לקבל הסכמה מראש של הרוב הנדרש מקרב מבעלי הדירות, והתובעים הבהירו כי אין בכוונתם להיענות לבקשה כזאת של הנתבע.

76. על כן, בשוקלי את השיקולים שהותוו בפסיקה, הרי שהם נוטים באופן מובהק לטובת קבלת התביעה וסילוק ידו של הנתבע מהרכוש המשותף ומתן צו הריסה לגבי כל הבנוי בניגוד להיתר והבנוי על הרכוש המשותף לשם השבת המצב לקדמותו.

סיכום אופרטיבי

77. התביעה מתקבלת, במובן זה שניתן בזאת צו עשה המורה לנתבע או למי מטעמו להרוס על חשבונו את הבנייה שבוצעה על ידו בניגוד להיתר הבנייה, באופן שיושב המצב לקדמותו בהתאם לתשריט ובהתאם להיתר הבנייה, וזאת בתוך 120 יום ממועד מתן פסק הדין, (להלן - "המועד הקובע"). עד המועד הקובע, ידאג הנתבע שתהיה התאמה מלאה בין דירת הנתבע לתשריט הבית המשותף ולהיתר הבנייה, כל זאת כמפורט בחוות הדעת המהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה. יצוין כי לעניין המועד הקובע, לקחתי בחשבון גם את תקופת המלחמה שבה מצויה מדינתנו.

78. הפעולות הדרושות לביצוע סילוק היד ולהשבת המצב לקדמותו, יבוצעו על חשבון הנתבע, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו ובאמצעות גורם מקצועי ומיומן בביצוע עבודות מעין אלו ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי, והן יתבצעו בפיקוח המומחה המוסכם, אברהם חזי (להלן - "מהנדס הפיקוח"). הנתבע יפנה למהנדס הפיקוח וישלם את שכרו מייד עם דרישתו של מהנדס הפיקוח. מהנדס הפיקוח יאשר בכתב את ביצוען של מלוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העבודות הדרושות לסילוק היד, בהתאם לפסק הדין. הנתבע יציג לתובעים, עד למועד הקובע, את אישורו של מהנדס הפיקוח, ולפיו ביצע את מלוא העבודות הדרושות לקיום פסק הדין.

79. יובהר כי ככל שהנתבע, לא יקיים את פסק הדין עד למועד הקובע, יוכלו התובעים לפנות לרשות האכיפה כדי שימנו בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע צו-עשה, בהתאם לפסק דין זה.

הערה לפי סעיף 130

80. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין **ממן** לעיל, תכליתו של סעיף 130 לחוק המקרקעין, היא להבטיח את שימור המצב הקיים ולמנוע העמדת הצדדים בתובענה בפני עובדות מוגמרות (רע"א 8531/13 **חברת נחלת יהודה בע"מ נ' האוניברסיטה העברית בירושלים** (נבו 16.7.2014). תכלית נוספת, היא יידוע צדדים שלישיים בדבר קיומו של הליך שעניינו זכות במקרקעין, לרבות קיומו של פסק דין [ע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (נבו 19.2.2012); כן ראו פסק דינה של כב' השופטת עידית ברקוביץ, בעניין ת"א (מחוזי ת"א) 54651-08-20 פ.א. **אריה פרידמן** (2006) **בע"מ נ' גולד סקיי סנטר לישנסקי בע"מ** (נבו 17.7.2024)].

81. לפיכך, ולאחר ששקלתי את העניין בהתאם לשיקולים שהובאו לעיל, ומכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיו של הנתבע, מר אברהם זאב פריד, בגוש 5700 חלקה 102 תת חלקה 30. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

הוצאות הליך

82. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך ([ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022) (להלן - "פסק דין אייזלר"); ע"א 9648/16 אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)].

83. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). תקנה 152 לתקנות קובעת כי: **בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור**. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

84. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

85. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

- "155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.
- (ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.
- (ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/553/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

86. במרוצת השנים הובהר בפסיקה כי פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי מהווה נקודת מוצא בלבד, וכי יש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [פסק דין אייזלר לעיל; ע"א 1645/15 **אדלר נ' לבנת** פסקה 26 (1.9.2015); ע"א 2617/00 **מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית**, פ"ד ס(1) 618, 600 (2005)].

87. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

88. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את העניין בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לאסמכתאות שהציגו התובעים בסיכומיהם אל מול כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, ולרבות כך, שאומנם התביעה התקבלה, אך הנתבע שיתף פעולה עם ההליך הן בעניין מינויו של מומחה מוסכם, והן בכך שבסופו של דבר לא היה צורך בניהול הליך הוכחות מורכב, החלטתי שעל הנתבע, לשלם לתובעים את הסכומים הבאים:

- א. הנתבע ישלם לתובעים את הוצאות ההליך (אגרת ההליך והוצאות המומחה המוסכם) בסך כולל של 13,524 ₪.
- ב. הנתבע ישלם לתובעים שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 25,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבע לתובעים, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין, מיום הגשת התביעה, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / כמקובל
ניתן היום, ג' אב תשפ"ד, 07 אוגוסט 2024, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/553/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה